

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 290/2535 พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ

โจทก์

นาย ดิเรก จันทรอำรุง กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 62, มาตรา 362, มาตรา 364, มาตรา 365

เดิมบริษัท ต.มี บ. เป็นกรรมการผู้จัดการได้ดำเนินกิจการขาดทุน และมีเจ้าหนี้จำนวนมากป.เข้าช่วยเหลือโดยตั้งบริษัทย.ผู้เสียหายขึ้นมาเพื่อดำเนินการแทน โดยฝ่ายบ.ถือหุ้นในบริษัทผู้เสียหายร้อยละ 45 ของหุ้นทั้งหมด และบริษัทต.ทำสัญญาให้บริษัทผู้เสียหายเช่าโรงงานและเครื่องจักรด้วย เมื่อปรากฏว่าป.ถือสิทธิเข้าดำเนินการบริหารบริษัทผู้เสียหายแต่เพียงผู้เดียวทำให้บริษัทผู้เสียหายเป็นหนี้ธนาคารถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาทท่วมนทุนจดทะเบียนของบริษัทผู้เสียหายซึ่งมีอยู่เพียงหนึ่งล้านบาทและกีดกันจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทผู้เสียหาย ตลอดจนผู้ถือหุ้นฝ่ายบ.ถึงขนาดที่บริษัทต.มีหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าโรงงานไปแล้ว เช่นนี้ จำเลยที่ 1 ในฐานะกรรมการบริษัทต.และจำเลยที่ 2 ในฐานะกรรมการบริษัทผู้เสียหายกับพวก ย่อมเข้าใจว่ามีความชอบธรรมที่จะเข้าไปดำเนินการบริหารบริษัทผู้เสียหายได้ ทั้งการเข้าไปดำเนินการก็เป็นการกระทำโดยเปิดเผยการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานบุกรุกตามฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งแปดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358, 362, 364, 365, 83

จำเลยทั้งแปดให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งแปดมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362, 364, 365 เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 ซึ่งเป็นบทหนักตามมาตรา 90 จำคุกคนละ 4 เดือน ยกฟ้องความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

จำเลยทั้งแปดอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ยกฟ้องฐานบุกรุกด้วย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิมบริษัทตั้งกิจรุ่งไพศาล จำกัด มีนายบุญยังเป็นกรรมการผู้จัดการทำกิจการผลิตปลาหมึกแห้งออกจำหน่าย แต่บริษัทตั้งกิจรุ่งไพศาลจำกัด ดำเนินการขาดทุน และมีเจ้าหนี้จำนวนมาก นายประธานจึงเข้าช่วยเหลือโดยตั้งบริษัทยูเนียนคอนติเนนตัล จำกัดผู้เสียหายขึ้นเพื่อเข้าดำเนินการแทน บริษัทผู้เสียหายมีนายประธาน นายฉลวย นายสุพจน์ และจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการได้ทำสัญญาเช่าโรงงานผลิตปลาหมึกและเครื่องจักรพิพาทจากบริษัทตั้งกิจรุ่งไพศาล จำกัด 2 ฉบับ สัญญาเช่าฉบับแรกลงวันที่ 29 ธันวาคม 2528 มีนายประธานผู้เริ่มก่อการคนหนึ่งลงชื่อเป็นผู้เช่า เมื่อตั้งบริษัทผู้เสียหายแล้ว จึงเปลี่ยนเป็นสัญญาเช่าฉบับที่สอง ลงวันที่ 10 มกราคม 2529 โดยนายประธานและนายฉลวยกรรมการบริษัทผู้เสียหายลงชื่อเป็นผู้เช่า การเช่ามีกำหนดระยะเวลา 5 ปี

บริษัทผู้เสียหายผลิตปลาหมึกแห้งโดยอาศัยใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานของ บริษัทตั้งกิจรุ่งไพศาล จำกัด และจ้างคนงานเดิมของบริษัทตั้งกิจรุ่งไพศาล จำกัด และเคยจ้างจำเลยที่ 1 ทำงานในโรงงานพิพาท บริษัทตั้งกิจรุ่งไพศาล จำกัด ยังมี สำนักงานและมีคนงานต้องเข้าออกโรงงานพิพาท และมีป้ายชื่อบริษัทตั้งกิจรุ่งไพศาล จำกัด ติดไว้ที่หน้าโรงงานพิพาทคู่กับบริษัทผู้เสียหาย ก่อนเกิดเหตุ บริษัทตั้งกิจรุ่งไพศาล จำกัด ได้ให้ทนายความมีหนังสือลงวันที่ 8 มิถุนายน 2529 ถึงผู้จัดการบริษัทผู้เสียหายให้ระงับการใช้สิทธิและออกจากโรงงานพิพาทเนื่องจากการเป็นหุ้นส่วนและการทำสัญญาเช่าโรงงานพิพาทมีเจตนาอำพรางเจ้าหน้าที่ของบริษัทตั้งกิจรุ่งไพศาล จำกัด มิได้มีเจตนาที่จะให้มีผลผูกพันกัน จึงเป็นโมฆะมาแต่ต้นและการเข้าจัดดำเนิน กิจการของผู้จัดการบริษัทผู้เสียหายในโรงงานพิพาทก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บริษัทตั้งกิจรุ่งไพศาล จำกัด และได้ฟ้องขับไล่บริษัทผู้เสียหาย คดีอยู่ในระหว่าง พิจารณาส่วนบริษัทผู้เสียหายมีหนังสือลงวันที่ 17 มิถุนายน 2529 แจ้งไปยัง ทนายความของบริษัทตั้งกิจรุ่งไพศาล จำกัด ว่าบริษัทผู้เสียหายมีอำนาจตาม กฎหมายและจะดำเนินกิจการโรงงานพิพาทต่อไป เกิดเหตุวันที่ 15 กรกฎาคม 2529 เวลาประมาณ 7 นาฬิกา จำเลยทั้งแปดคือจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทตั้งกิจรุ่งไพศาล จำกัด จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการคนหนึ่งของบริษัทผู้เสียหาย จำเลยที่ 5 ที่ 6 ซึ่งเป็นคนงานบริษัทผู้เสียหายกับจำเลยอื่นอีกรวม 8 คนและเจ้าพนักงานตำรวจกอง ปราบปรามจำนวนหนึ่งได้เข้ามาในโรงงานพิพาทและเข้าบริหารงานโรงงานพิพาททั้ง กลางวันและกลางคืน จนกระทั่งถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2529 ปัญหาว่าจำเลยทั้งแปด กระทำผิดฐานบุกรุกหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว นายประธาน กรรมการผู้จัดการบริษัทผู้เสียหายพยานโจทก์เบิก ความว่า บริษัทผู้เสียหายมีทุนจดทะเบียนหนึ่งล้านบาทมีผู้ถือหุ้นเจ็ดคน นายพยนต์ และนางศรีรัตน์ เป็นญาติของนายบุญยังซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทตั้งกิจรุ่งไพศาล จำกัด ผู้ให้เช่าโรงงานพิพาท นายพยนต์และนางศรีรัตน์ถือหุ้นร้อยละ 45 ของ

จำนวนทุนทั้งหมดของบริษัทผู้เสียหาย การจดทะเบียนตั้งบริษัทผู้เสียหายระบุว่าผู้
ถือหุ้นชำระค่าหุ้นหมดแล้ว แต่ความจริงนายประธานลงเงินค่าหุ้นคนเดียวเต็ม
จำนวนหนึ่งล้านบาท ก่อนตั้งบริษัทผู้เสียหาย ผู้ถือหุ้นจะมาประชุมหรือไม่จำไม่
ได้ นายพยนต์หรือนางศรีรัตน์จะมาประชุมหรือไม่ไม่แน่ใจ นายบุญยังเป็นผู้เสนอให้
จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการบริษัทผู้เสียหาย นายประธานยังได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
มั่นคงคอนติเนนตัล จำกัด ประกอบกิจการลักษณะเดียวกับบริษัทผู้เสียหาย ติดต่อซื้อ
ขายระหว่างบริษัทผู้เสียหายและห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าว เงินลงทุนเป็นของนาย
ประธานทั้งสองแห่ง และบริษัทผู้เสียหายเป็นหนี้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขา
บางกะปิ ประเภทเลตเตอร์ออฟเครดิตจำนวนหนึ่งล้านห้าแสนบาท นอกจากนี้
ปรากฏตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมายเลข 16 ว่านายสุพจน์ซึ่งเป็น
กรรมการและผู้เริ่มก่อการกับเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ในจำนวนผู้เริ่มก่อการหรือผู้ถือหุ้น
เจ็ดคนของบริษัทผู้เสียหายหาตัวไม่พบ และนายสุพจน์ถูกเจ้าหน้าที่คัดชื่อออกจาก
ทะเบียนบ้านที่แจ้งต่อทางการไปแล้วเนื่องจากถูกหาว่าแจ้งความเท็จ และใช้เอกสาร
ราชการเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรปลอม แต่ปรากฏตามรายงานการประชุมเอกสาร
หมายเลข 13 ว่า นายสุพจน์มาประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น กับปรากฏตามรายงานการ
ประชุมเอกสารหมายเลข 2 ว่า นายสุพจน์มาประชุมในฐานะกรรมการบริษัทผู้เสียหาย
อีกด้วย ในการประชุมตามเอกสารหมายเลข 13 และหมายเลข 2 ดังกล่าวเป็นการ
ประชุมเพื่อเปลี่ยนอำนาจในการบริหารบริษัทผู้เสียหายจากนายประธานกับกรรมการ
อื่นอีก 1 คน ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญบริษัทเป็นให้นายประธานลง
ลายมือแต่ผู้เดียว พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท แต่ถ้านายประธานติดพัน
ธุระอื่นหรือเดินทางไปต่างประเทศก็ให้กรรมการอื่นอีก 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน
พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทนั้น ในรายงานการประชุมเอกสารหมายเลข 2
ระบุว่าจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ที่นายบุญยังเสนอเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทผู้เสียหายไม่
ได้เข้าร่วมประชุมด้วยโดยมีหมายเหตุในรายงานการประชุมว่า ไม่สามารถตามตัว

จำเลยที่ 2 เข้าที่ประชุมได้กับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามเอกสารหมายเลข 13 ที่ระบุว่าผู้ถือหุ้นมาประชุมเจ็ดคนลงมติเป็นเอกฉันท์นั้นก็ปรากฏจากคำเบิกความของนายประธานว่า นายประธานไม่เคยรู้จักนายพยนต์และนางศรีรัตน์ทำให้ไม่แน่ใจว่านายพยนต์กับนางศรีรัตน์ซึ่งเป็นฝ่ายของนายบุญยังและเป็นผู้ถือหุ้นถึงร้อยละ 45 เข้าร่วมประชุมและลงมติด้วย ตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมเอกสารหมายเลข 13 เพราะผลของการประชุมเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการเช่นนี้ฝ่ายนายบุญยังย่อมเสียเปรียบ และนายฉวยกรรมการบริษัทผู้เสียหายผู้หนึ่งก็เบิกความให้เห็นว่า ตนเองเป็นเพียงคนจัดซื้อปลาหมึกและบริหารโรงงานทั่วไป ไม่มีส่วนรับรู้และตัดสินใจในฐานะกรรมการบริษัทเยี่ยงกรรมการบริษัททั้งหลายทั่วไป นอกจากนี้หนังสือมอบอำนาจร้องทุกข์ตามเอกสารหมายเลข 4 นายประธานในฐานะกรรมการลงลายมือชื่อร่วมกับนายฉวย เขียวชาญ กรรมการอีกผู้หนึ่งรวมเป็นสองคนมอบอำนาจให้นายประธานร้องทุกข์ดำเนินคดีนี้ทั้ง ๆ ที่บริษัทผู้เสียหายอ้างว่าจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการให้นายประธานลงลายมือชื่อแต่ผู้เดียว พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท ก็ผูกพันบริษัทผู้เสียหายได้อยู่แล้ว แต่เอกสารหมายเลข 4 ยังลงลายมือชื่อนายประธานกับกรรมการอื่นอีกรวมเป็นสองคน ดังนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่า การจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทผู้เสียหายเป็นนิติบุคคล ตลอดจนรายงานการประชุมเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการเป็นการดำเนินการให้ถูกต้องต่อทางการตามแบบพิธีเท่านั้นเองในความเป็นจริงนายประธานคงเป็นผู้ดำเนินกิจการบริหารโรงงานพิพาทแต่เพียงผู้เดียว เมื่อนายประธานถือสิทธิเข้าดำเนินการบริหารบริษัทผู้เสียหายจนเป็นหนี้ธนาคารถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาทท่วมทุนของบริษัทผู้เสียหายที่มีเพียงหนึ่งล้านบาท และกีดกันจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทผู้เสียหาย ตลอดจนผู้ถือหุ้นฝ่ายนายบุญยังถึงขนาดที่บริษัทตั้งกิจการโรงไฟฟ้าน้ำจืด มีหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าโรงงานพิพาทไปแล้วเช่นนี้ จำเลยที่ 1 ในฐานะกรรมการบริษัทตั้งกิจการโรงไฟฟ้าน้ำจืด และจำเลยที่ 2 ในฐานะกรรมการบริษัทผู้เสียหายกับพวกย่อมเข้าใจว่ามีความชอบธรรมที่จะเข้าไปดำเนินการบริหาร

งานบริษัทผู้เสียหายได้ ทั้งการเข้าไปยังบริษัทผู้เสียหายเป็นการกระทำโดยเปิดเผย
การกระทำของจำเลยทั้งแปดไม่เป็นความผิดฐานบุกรุกตามฟ้อง

พิพากษายืน

(สมชัย ศิริบุตร-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>